

0000482-16.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/02/2022

... nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000482-16.2018.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000482-16.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policia (Flagrante) - 432/2018 - 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 432/2018

- 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 432/2018 - 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 87/2018 - 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Batista Mendonca

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

RODRIGO BATISTA MENDONÇA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 08 de março de 2018 por volta das 15h30, na Avenida Major Melo, bairro Vila Aparecida, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, cerca de 5g (cinco gramas) da droga cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular.

Consta também nos autos que, os policiais encontraram em posse do denunciado a quantia de R\$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais).

A denúncia foi recebida em 08 de março de 2019 (fls. 136) após defesa preliminar (fls. 130/131).

Citado (fls. 157), o acusado ofereceu resposta à acusação às fls. 163.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 164).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de uma testemunha, sendo o réu declarado revel (fls.209).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição/apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 19/21, guia de depósito judicial de fls. 37, laudos do Instituto de Criminalística de fls. 38/40, 53/54, 95/96, exame químico-toxicológico de fls. 117/119, bem como depoimentos tomados.

Também, a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

Em Juízo, a testemunha, Fábio Jose Faurty Reis, policial civil, disse que foi com o seu parceiro realizar diligências para combates ao tráfico na região, conhecida pela venda de drogas, quando identificaram um indivíduo com atitude suspeita. Fizeram uma incursão para abordagem, e em busca pessoal encontraram drogas, aproximadamente “trinta e poucas pedras” e duzentos e cinquenta reais com o acusado que, confessou a prática do delito. Diante disso, o conduziram à delegacia. O acusado não era conhecido da polícia e optaram pela abordagem por avistarem uma pessoa se aproximando dele em atitude suspeita. Não se recorda do tempo que observaram e nem das características físicas do acusado e do usuário (que acabou empregando fuga).

Em solo policial, a testemunha, Luiz Carlos Claro, policial civil, no mesmo sentido, disse que na companhia de Fábio, dirigiram-se ao local, conhecido onde se tem notícia de tráfico de drogas. E em campana por cerca de cinco minutos, observaram um indivíduo no mato e outro se aproximando, deduzindo que seria um usuário ou comprador. Foi em direção do indiciado e ao usuário, tendo o usuário empreendido fuga para o mato. Foi possível deter o acusado que, ao ser abordado, admitiu que estava traficando. Com o indiciado encontrou porções de crack e dinheiro.

Na data de sua prisão, o réu, em solo policial, admitiu estar praticando a venda de entorpecentes há uma semana. O crack era vendido por R\$ 5,00 (cinco reais) cada. O dinheiro apreendido é da mercancia de drogas (fls. 05/06).

Ressalta-se que não há motivos para se colocar em dúvida os depoimentos dos policiais, que se demonstraram firmes e categóricos. Ademais, o acusado foi surpreendido em um local conhecido como ponto de venda de drogas.

Neste sentido: “Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do agente revestem-se de valor probatório, se seguros e harmônicos, mormente se a defesa nada de concreto trouxe aos autos para maculá-los, nessa circunstância não se pode desacreditá-los, até porque seria verdadeiro contrassenso o Estado conferir-lhes poder para atuar em seu nome e, depois, negar validade aos atos por eles realizados” (JTJ, 293/538).

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Aponto, por fim, que o acusado foi surpreendido com 34 (trinta e quatro) pedras de crack, quantidade suficiente a configurar a mercancia ilícita, aliando-se ainda à apreensão de expressiva quantidade de dinheiro (R\$245,00).

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas

restou comprovada. O laudo do Instituto de Criminalística de fls. 53/54 revelou que o local dos fatos é próximo a locais de maior proteção pela Lei.

Quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da lei 11343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. (...)

III - Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência (precedentes). (...)

Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)

(...) 4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. (...).

5. Ordem denegada. (STJ, HC 127221, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015)

No caso em tela, o acusado é primário (fls.146/147) e não há nada nos autos que comprove que integra organização criminosa, ou mesmo que se dedique à atividades criminosas.

Conclui-se com segurança, ante o conjunto probatório, a responsabilidade do acusado quanto ao crime a ele imputado.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, sendo o réu primário, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei 11343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 05 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, no mínimo legal.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes de fls.153/154, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 1/2 (metade), perfazendo, assim, sanção de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado. Nesse sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de

droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado”(STF -HC nº 100755/AC -Min. Rel. Ellen Gracie -2ª Turma -j. 20.04.10).

E (...). São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante.

4. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime “(STJ -HC nº 157763/MG -Min. Rel. Laurita Vaz -5ª Turma -Dje 29/11/2010).

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade do acusado. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei nº 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei nº 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida”(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu RODRIGO BATISTA MENDONÇA devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 33, “caput”, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls.37).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Tendo sido solto em razão da decisão de fls. 82/84, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve

impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômicos demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 12 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA